IV Bölüm – Uluslar Arası İş Birliği, Tarihsel Gelişim ve ISG mevzuatı

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Uluslar Arası İş Birliği

* İSG yalnızca ulusal düzeyde ele alınacak konu değildir. Sanayileşme, uluslararası ticaret, iş gücü hareketliği ve küresel üretim sistemi nedeniyle ülkeler arası ortak standartların oluşması gerekir.

* Uluslar arası iş birliği temel amaçları:
  - Çalışan sağlığını ve güvenliğini korumak
  - İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak
  - Çalışma koşullarını iyileştirme
  - Çalışanların temel haklarını güvence altına alma.
  - Ülkeler arasında iş güvenliği standartlarının geliştirilmesi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)	Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Kuruluş: 1919	Kuruluş: 1948
Çalışma hakları, sosyal adalet, insana yakışır iş ve iş güvenliği standartları.	Halk sağlığı, hastalıkların önlenmesi ve çalışan sağlığının geliştirilmesi.

ILO daha çok çalışma hayatının hukuki, sosyal ve kurumsal standartlarıyla ilgilenirken WHO çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin bilimsel ve halk sağlığı boyutuna katkı sağlar.

Örnek: Bir fabrikada kimyasal maddeler nedeniyle çalışanların solunum sistemi hastalıklarına yakalanma riski olduğunu düşünelim.

- ILO, çalışanların korunmasına yönelik çalışma standartları ve yükümlülüklerle ilgilenir.
- WHO, kimyasal maruziyetin sağlık üzerindeki etkilerinin araştırılması ve önlenmesine yönelik sağlık rehberliği sağlar.

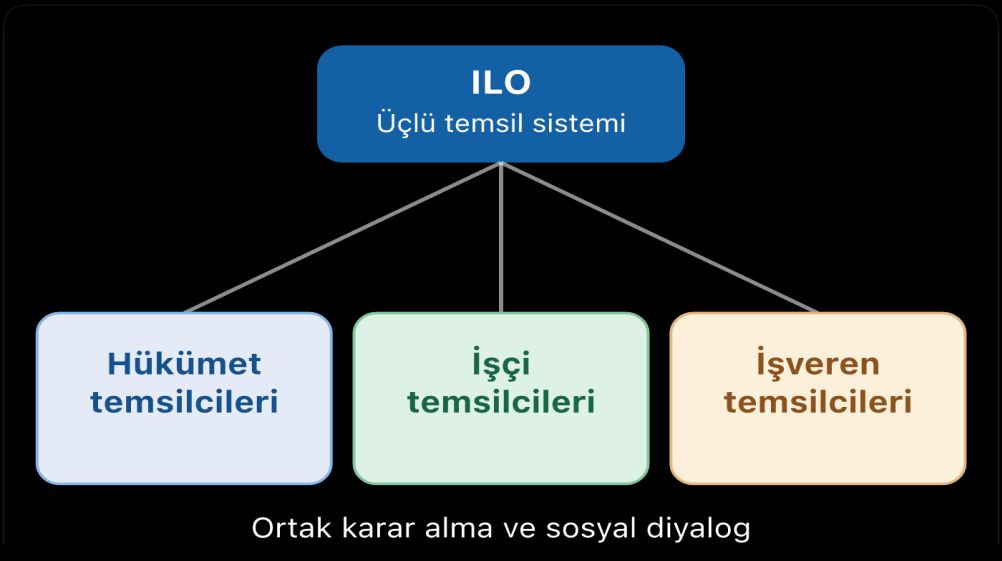
Her iki kuruluşun çalışmaları birbirini tamamlar.

Uluslar Arası Çalışma Örgütü (ILO)

* ILO, 1919 Versay Barış Anlaşması kapsamında kurulmuştur.
* Merkezi İsviçre'nin Cenevre şehrindedir.
* 1944 yılında kabul edilen Filadelfia Bildirgesi, örgütün amaçlarını ve temel ilkelerini daha açık biçimde ortaya koymuştur.
* ILO'nun temel düşüncesi; kalıcı barışın ancak sosyal adaletle sağlanabileceğidir
* ILO'nun temel hedefleri insana yakışır iş, uygun yaşam koşulları, güvenli çalışma ortamı, istihdam fırsatı ve ekonomik güvencedir.

ILO'nun Üçlü Temel Sistemi

ILO'nun ayırt edici özelliği, **üçlü yapı (tripartizm)** ile çalışmasıdır.



Ilo'nun Stratejik Hedefi

Calışma Hakları	Temel ilkelerin ve calışma standartların genelleştirilmesi
İstihdam	Kadın ve erkekler için yaratıcı iş fırsatların artması
Sosyal Koruma	Calışanların ekonomik ve sosyal güvenliğin gelişmesi
Sosyal Diyalog	İşçi, İş veren ve hükümet arasındaki iş birliği gelişmesi

2.4. Filadelfiya Bildirgesi (1944)

Bildirgenin önemli ilkeleri şunlardır:

1. Emek bir ticari mal değildir.
2. İfade ve örgütlenme özgürlüğü sürdürülebilir gelişme için gereklidir.
3. Dünyanın herhangi bir yerindeki yoksulluk, genel refah için tehdit oluşturur.
4. Her insan, ayrımcılığa uğramadan özgürlük, saygınlık, ekonomik güvenlik ve fırsat eşitliği içerisinde gelişme hakkına sahiptir.

2.5. Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi (1998)

Sunumda bu bildirge kapsamında dört temel hak alanı vurgulanmaktadır:

- Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkı
- Zorla çalıştırmanın ortadan kaldırılması
- Çocuk işçiliğinin yasaklanması
- İş yaşamında ayrımcılığın kaldırılması

> **Kavramsal örnek**
> Bir işletmede çalışanların sendikaya üye olmaları nedeniyle işten çıkarılması, örgütlenme özgürlüğü ilkesine aykırıdır. Aynı işi yapan kişilere yalnızca cinsiyetleri nedeniyle farklı fırsatlar sunulması ise ayrımcılıkla mücadele ilkesi açısından değerlendirilir.

ISG yaklaşım Değişimi

* ISG tarihinde yaşanan önemli dönüşümlerden biri, kazalar gerçekleştikten sonra müdahale etmek yerine riskleri önceden belirleyerek kazaları önlemeye yönelmektir.
* Bu dönüşüm reaktif yaklaşım ve proaktif yaklaşımla ifade edilir.

Reaktif Yaklaşım

- Reaktif yaklaşım, iş kazaları ve olumsuz olayları gerçekleştirdikten sonra sorunların tespit edilmesi ve düzenleyici olmasıdır.
- Özellikleri:
  - Olay ve kaza sonrasına odaklanılır.
  - Tespit ve müdahale ağırlıklıdır.
  - Çalışan katılımı sınırlı olabilir.
  - Eğitim ve bilgilendirme yetersiz
  - Riskler önceden yeterince analiz edilemez.

Proaktif yaklaşım

- Proaktif, olası tehlikeleri ve riskleri önceden belirleyerek gerekli önlemleri alma anlayışıdır.
- Özellikleri
  - Risk değerlendirmesi yapılır.
  - Çalışanların aktif katılımı sağlanır.
  - Düzenli eğitim ve bilgilendirme yapılır.
  - Uzman desteği yararlanılır.
  - Sürekli iyileşme esas alınır.

5.3. Reaktif ve proaktif yaklaşımın görsel karşılaştırması



6. Avrupa Birliği'nin Tarihsel Gelişimi ve İSG Mevzuatı

Avrupa Birliği'nin oluşum süreci yalnızca ekonomik iş birliğiyle sınırlı kalmamış; zamanla sosyal haklar, çalışanların korunması ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarını da kapsamıştır.

6.1. Avrupa bütünleşmesinin başlangıcı



İlk aşamada altı Avrupa ülkesi arasında ekonomik iş birliği hedeflenmiştir:

Fransa, Batı Almanya, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda.

1. **1951 — Paris Antlaşması**
   Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun (AKÇT) temelleri atıldı. Antlaşma 1952'de yürürlüğe girdi.
2. **1957 — Roma Antlaşmaları**
   Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom) kuruldu. Antlaşmalar 1958'de yürürlüğe girdi.
3. **1973 — İlk genişleme**
   İngiltere, Danimarka ve İrlanda topluluğa katıldı.
4. **1981 ve 1986 — Yeni üyeler**
   Yunanistan 1981'de, İspanya ve Portekiz 1986'da katıldı.
5. **1992 — Maastricht Antlaşması**
   Avrupa Birliği'nin kuruluşuna giden hukuki ve kurumsal dönüşüm gerçekleşti. Antlaşma 1993'te yürürlüğe girdi.

6.2. Avrupa Birliği'nin önemli antlaşmaları

Antlaşma	Yürürlük tarihi	Temel önemi
Avrupa Tek Senedi	1 Temmuz 1987	İç pazarın geliştirilmesi ve ortak politikalar
Maastricht Antlaşması	1 Kasım 1993	Avrupa Birliği'nin kurulması
Amsterdam Antlaşması	1 Mayıs 1999	Sosyal politika ve istihdam alanlarında gelişme
Nice Antlaşması	1 Şubat 2003	AB kurumlarının genişlemeye hazırlanması

Sunumda Nice Antlaşması için 26 Şubat 2001 tarihi verilmiştir. Bu tarih antlaşmanın imzalanma tarihidir; tabloda karşılaştırma tutarlı olsun diye yürürlük tarihini kullandık.

6.3. Avrupa Birliği'nde direktif kavramı

Direktif, Avrupa Birliği'nin üye devletlere belirli bir sonuca ulaşma yükümlülüğü getirdiği hukuki düzenleme türüdür.

Direktifin ulaşılması gereken amacı bağlayıcıdır; ulusal mevzuata aktarılmasında yöntem ve biçim bakımından üye devletlere belirli ölçüde takdir alanı tanınır.

Örnek: Bir AB direktifi çalışanların kimyasal maddelerden korunmasını amaçlıyorsa üye devletlerin bu korumayı sağlayacak ulusal düzenlemeleri oluşturması gerekir.

7. Avrupa Birliği'nde İSG Politikalarının Gelişimi

7.1. 1978 tarihli ilk sağlık ve güvenlik eylem programı

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ilk sağlık ve güvenlik eylem programında şu hedefler benimsenmiştir:

1. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi.
2. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenleri hakkında daha iyi bilgi edinilmesi.
3. Risklerin belirlenmesi ve denetimin geliştirilmesi.
4. Elde edilen bilgilerle çalışanların tutum ve davranışlarının iyileştirilmesi.

Bu program, İSG'nin yalnızca iş kazalarına müdahale etmekten ibaret olmadığını; araştırma, eğitim, risk tespiti ve planlı önleme faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

7.2. 1989 İşçilerin Temel Sosyal Haklarına İlişkin Topluluk Şartı

Aralık 1989'da İngiltere dışındaki 11 üye ülke tarafından kabul edilmiştir.

Şart, çalışanların sosyal haklarını ve çalışma koşullarını geliştirmeye yönelik ortak bir politika anlayışını desteklemiştir.

Önemli bir nokta: Sunumda da belirtildiği gibi bu şart bir niyet bildirgesi niteliğindedir ve doğrudan bağlayıcı bir kanun değildir.

Buna rağmen sonraki sosyal politika ve iş güvenliği düzenlemelerinin geliştirilmesinde etkili olmuştur.

8. Avrupa Birliği'nin Önemli İSG Direktifleri

8.1. 80/1107/EEC sayılı Direktif

1980 tarihli bu direktif, işyerinde kimyasal, fiziksel ve biyolojik etkenlere maruz kalmaktan kaynaklanan risklere karşı çalışanların korunmasına yönelik bir çerçeve oluşturmuştur.

Örnek etkenler:

Etken türü	Örnek	Olası sağlık etkisi
Kimyasal	Solvent buharı	Zehirlenme, solunum sorunları
Fiziksel	Yüksek gürültü	İşitme kaybı
Biyolojik	Bakteriler ve virüsler	Enfeksiyon hastalıkları

Bu direktif, tarihsel olarak İSG mevzuatının gelişiminde önemlidir. Sonraki düzenlemelerle mevzuat yapısı değişmiştir; dolayısıyla günümüzde bütün konularda doğrudan uygulanmakta olan tek temel metin olarak değerlendirilmemelidir.

8.2. 89/391/EEC sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçeve Direktifi

1989 — Çerçeve Direktif
Bu direktif, AB'deki modern iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımının temel yapı taşlarından biridir.

Direktifin öne çıkan ilkeleri:

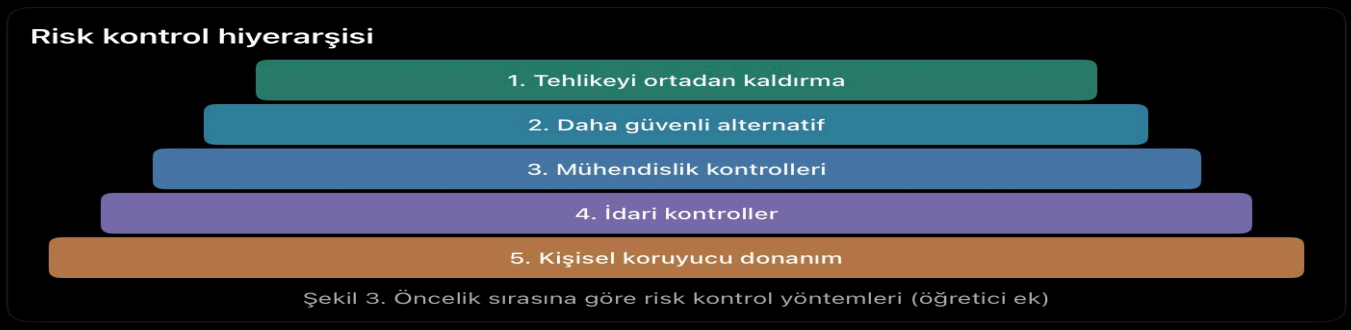
- Mesleki risklerin önlenmesi.
- Önlenemeyen risklerin değerlendirilmesi.
- Risklerin kaynağında ortadan kaldırılması veya azaltılması.
- Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitilmesi.
- İşçilerin ve temsilcilerinin sürece katılımının sağlanması.

8.3. Önleme yaklaşımının uygulamadaki yeri



Bir üretim tesisinde yüksek gürültüye neden olan bir makine olduğunu düşünelim.

İSG açısından ilk çözümün yalnızca çalışanlara kulak koruyucu dağıtmak olması yeterli bir yaklaşım değildir. Öncelikle gürültünün kaynağında azaltılması değerlendirilmelidir.



Şekil 3. Öncelik sırasına göre risk kontrol yöntemleri (öğretici ek)

Örneğin önce daha sessiz bir makineye geçiş, ardından ses yalıtımı gibi mühendislik kontrolleri, çalışma süresi düzenlemeleri ve gerekli kişisel koruyucu donanımlar birlikte değerlendirilir.

Bu hiyerarşinin temel mantığı **riski mümkün olduğunca kaynağında kontrol etmektir.**

8.4. Direktiflerin karşılaştırılması

Özellik	80/1107/EEC	89/391/EEC
Kabul yılı	1980	1989
Temel konu	Zararlı etkenlere maruziyet	Genel iş sağlığı ve güvenliği
Yaklaşım	Belirli tehlike gruplarından korunma	Risk temelli ve önleyici yaklaşım
Kapsam	Kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenler	İşyerindeki genel mesleki riskler
Tarihsel önemi	Maruziyetin kontrolü	Modern İSG çerçevesi